

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

הכוזרי

הכוזרי הרצליה

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

שנערך ונחתם ביום 07/07/2024

בין

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יהונתן נתניהו 1, אור יהודה
514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
512726712

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

שילר אורן הנדסה בע"מ
רח' משה סנה 21, תל אביב

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" / "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, עפ"י דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#:3

מס' חוזה:
01000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"/	
"השירותים"-	השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.
"המנהל"-	מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
"החוזה"-	מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע. חוזה זה על נספחיו.
"הדין"-	כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
"הרשות המקומית"-	כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
"חוזה הפיתוח"-	כמוגדר בנספח א'.

1.2 הכותרות בחוזה זה לא יישמשו בפירושו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את בצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת בצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי המתכנן, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רישיון תקף לבצוע עפ"י דין של שירותי המתכנן, כי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר כי ידוע לו ששירותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' להלן. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

שילוב אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#:3

חזרה :
מוטטו

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט:
שילוב אורן
הנדסה בע"מ

אפריקה חתמה שאת שירותי בע"מ

- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון ובצוע שירותי המתכנן, הכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן להשתתף בתאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רשום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שירותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב להפיק את כל התכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשאת עמו פעולה ככל שידרש, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 9 להלן.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר בצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

om' חוזה :
oiuuo :

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכר'קה התחזיתית עירונית בע"מ

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע החוזה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 הזכות למזמין לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שירותי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות לרבות עם הרשות המקומית בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש כל תכניות או תיקונים לתכניות לאשור הרשויות המוסמכות אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באשורו המוקדם של המזמין.

4.2 אלא אם כן ורק במידה שיוסמך לכך ע"י המזמין בכתב לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלן העבודה או לנהל עימם מ"מ ביחס למחירים או דרכי ביצוע הכרוכים בשנוי מחירים, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המתכנן כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן או מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

שילוב אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#:3

מחזור:
סיוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילוב אורן
הנדסה בע"מ

אשרור התכנית עירונית בע"מ

- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 8 שלהלן.
- 5.5 אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי בצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשירותי המתכנן אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בבצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד בצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחר בבצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן אלא באשור המנהל בכתב.

שיכר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

om' חוזה:
טוטוט:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכרית ה. ח' שות עירונית ב"מ

- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן, ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

7. שגר המתכנן

- 7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שגר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבל החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנת ע"י המנהל.
- 7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השרות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.
- 7.4 מוסכם במפורש כי השגר האמור בנספח ד' הוא סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, תחום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

שילוב אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#;3

מס' חוזה:
סטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט:
שפך:
הכזרי
שילוב אורן
הנדסה בע"מ

אכרזה הנדסית ע"י חתום בע"מ

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש החברה. מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהייה הפרה יסודית של החוזה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן הינם הצגת רשיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שוניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב לפי דרישת המנהל לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן אלמלא השינויים, יהיה המתכנן זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שבצע עקב השינויים האמורים. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן בצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה לא יהיו שנויים עילה לשנוי בלוח הזמנים אלא באשור המנהל בכתב.

8.3 למרות האמור בסעיף 8.2 לעיל לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות או לקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין עבור רוכשים שיבקשו זאת תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין. מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין רוכש בעניין קביעת מחיר השינויים תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם

שילור אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

מס' חוזה:
01000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט:
שילור אורן
הנדסה בע"מ

אכר'ה התחדשות עירונית בע"מ

אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז"א**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.

9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

מס' חוזה: 01000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכרזה התחייבות עירונית בע"מ

- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנוק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם יגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך בצוע שרותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינם בידו יערכם המתכנן בכל ההקדם האפשרי וימסרם למזמין.
- 10.2 עם גמר שרותי המתכנן ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והבצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, ודיסקטים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין בנוסף לאמור לעיל סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הני"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת,

שילוח אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

ס' חוזה:
ס' 01000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט:
ספק:
הכור:
שילוח אורן
הנדסה בע"מ

שירותי הנדסה בע"מ

ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או בין המזמין לבין עובדי המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה כי המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיועם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם ידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 יום מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#;3

מס' חוזה:
סיוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: המזר
שילד אורן
הנדסה בע"מ

אנו קיימת עיריית בני"מ

עפ"י קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.1.4. הזכות למזמין תוך 12 חודש מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו, ובמקרה זה יהיה המתכנן חייב לפי דרישת המזמין לחדש את שרותי המתכנן עפ"י תנאי החוזה.

12.2. במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י מצוות הדין) יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל זכאי המזמין לבטל החוזה, לפי שקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן הפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :om' חוזה
Draft#:3 :otusot

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזה
שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכר"ק הת'דשית עירונית בע"מ

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.4 אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.

12.6 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שרותי המתכנן לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת ומבלי לגרוע מזכויות המתכנן לפי חוזה זה.

12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שרותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שרותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. החוזה הובא לידי סיום או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

עילוי אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#;3

ס' חוזה:
ס' סיום:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזה
ש"ר אורן
הנדסה בע"מ

זכרית התחשיב עיריית בני"מ

14.1.2. עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למתכנן כי הושלם מתן שרותי המתכנן עפ"י החוזה, ולא לפני תום תקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק או בהסכמי המכר של המזמין מול הרוכשים, לפי המאוחר.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשרותי המתכנן לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 המתכנן יחתים את עובדיו בשירותו בקשר עם ביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

- 16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת.
- מבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שביצע המתכנן על פי חוזה זה.
- 16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל המשך ביצוע שרותי המתכנן או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

- 17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית עפ"י החוזה ואחראי וערב כלפי המזמין לבצוע התחייבויות המתכנן לפי החוזה.
- 17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותורפה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא

שילוח אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

ס' חוזה :
ס' ס' :

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזה
שילוח אורן
הנדסה בע"מ

ארכיון התחשיב: שירותי בע"מ

להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי החוזה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה ארוגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח "א".

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות בגין המסמכים והערבויות שיערכו על פי הוראות החוזה ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#:3

מס' חוזה:
סיוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילד אורן
הנדסה בע"מ

אכר"ה התחייבות עירונית ב"מ

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


שילר אורון
הנדסה בע"מ


שילר אורון
הנדסה בע"מ
המתכנן

אני הח"מ, אתי אפשטיין, עו"ד רוי"ח מרחי משה סנה 21 מאשר כי ה"ה ערן שילר הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

אפשטיין אתי, עו"ד.
מ.ר. 58526
תאריך: 07.07.2024
חתימה וחותמת עו"ד/ רוי"ח: רח' משה סנה 21, תל-אביב

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" – פרויקט פינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית הכולל הריסת 3 בניינים קיימים ובניית 6 בניינים חדשים בהם כ- 204 יחידות דיור, שטחי מסחר, חניונים ועבודות פיתוח בהרצליה - הכוזרי הרצליה, רח' הכוזרי פינת רח' מזא"ה, לרבות לרבות שיפוץ, חיזוק והרחבת בית כנסת קיים ולרבות עבודות פיתוח על כולל כיכר עירונית, אשר יתוכנן ואו יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 504-0138628 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כ-6538, חלקות 420-423

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - הרצליה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : ערן שילר
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : ערן שילר

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ואו תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שניים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :
50%

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מס' חוזה :
Draft#:3 :סטוס

תבנית : מתכנן קונסטרוקציה
גרסה : 0.9

פרויקט : הכוזרי
ספק : שילר אורן
הנדסה בע"מ

ארכיון התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ב"שירותי המתכנןכללי: 1.1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון קונסטרוקציה לבנייה קונבנציונאלית, טרומית ו/או מתועשת. ובחירת והמלצה על שיטת הביצוע.
- ב. תכנון שיטות הביסוס למבנים השונים בפרויקט, כולל תכנון וליווי בדיקות העמסת קרקע דינמית וסטטית.
- ג. ביצוע חישובי יציבות סטטיים ואנליזות דינאמיות.
- ד. בדיקות וניתוח עומסים אופקיים.
- ה. ביצוע אנליזות במנהרת רוח ככל ונדרש ע"י המזמין.
- ו. תכנון מערכת הדיפון, העיגון והחפירה.
- ז. שילוב מערכות האיטום והבידוד התרמי בתכנון הקונסטרוקציה (מתוכנן ע"י אחרים), לאלמנטים במגרשים (קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפיתוח), למבנה מכירות ו/או לדירה לדוגמא.
- ח. תכנון קונסטרוקציה ואיטום (מתוכנן ע"י אחרים) לחדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות וכל האלמנטים בפיתוח בשטחים ציבוריים והפרטים.
- ט. אופציה לבחירת המזמין: תכנון קונסטרוקציה, שילוב מערכות איטום ובידוד תרמי מוקדם וסופי (מתוכנן ע"י אחרים). ליווי וייעוץ למזמין לבדיקת ואישור התכנון המפורט שיוכן ע"י הקבלן.
- י. תכנון הקונסטרוקציה יתבצע תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ניהול קבצים כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ניהול קבצים בלבד.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2344
סטטוס: Draft#;3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אירוקה החלופית עירונית בע"מ

- ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 המהנדס ידרש לבצע את תכנון הקונסטרוקציה גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.
- 1.5 המהנדס יציג תכנון אלטרנטיבות קונסטרוקטיביות ואומדנים לקבלת החלטות על חלופות.
- 1.6 המהנדס יציג את האלטרנטיבות הקונסטרוקטיביות הכלכליות ביותר המתאימות למבנה, כאשר אם יתברר לאחר מכן שהיו קיימות אלטרנטיבות כלכליות יותר, המהנדס מתחייב לעדכן את התכנון על חשבונו ובלוח הזמנים הקצר ביותר שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.7 המהנדס יעמוד וישמור על עקרונות תכנון הקונסטרוקציה המוקדם כולל מסגרת התקציב במהלך התכנון המפורט לביצוע. במקרה של שינוי אדריכלי או כל שינוי אחר אשר ייתכן שיגרם לחריגה תקציבית, יתריע המהנדס למנהל הפרויקט/למזמין מבעוד מועד.
- 1.8 תכניות הקונסטרוקציה תופצנה ליועצים ולקבלנים בפורמט דיגיטלי בלבד.
- 1.9 תכניות סופיות לביצוע ישלחו לאתר לביצוע, כחודש לכל הפחות לפני ביצוע האזור הרלוונטי לביצוע על ידי הקבלן. ייתכן שינוי בלוחות הזמנים בתיאום עם הקבלן ובתנאי שלקבלן לא תהיינה טענות על עיכובים.
- 1.10 תכניות הקונסטרוקציה תהיינה מאושרות ומתואמות על פי תכניות כל היועצים, בטרם תועברנה לביצוע הקבלנים.
- 1.11 לא יהיו עיכובים בביצוע הקבלנים כתוצאה מחוסר באספקת תכניות קונסטרוקציה לביצוע מאושרות על ידי כל היועצים.
- 1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את המתכנן במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י המתכנן.
- 1.13 קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח'.

2. הגדרות:

- 2.1 "תכנון מוקדם" – סכמה המתארת את המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :om חוזה
Draft#;3 :otuo

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9
הכזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ
פרויקט:
ספק:

אברהם יעקב
הנדסה בע"מ

- 2.2 "תכנון סופי" וחשבון יציבות - חשבון יציבות בחלופות לפי סוגי הבניה השונים ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובינלאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין. הכנת חישוב יציבות לרשויות תידרש לפי חוקי התכנון והבניה כולל חתימת המתכנן על החישובים הנ"ל.
- 2.3 "תכניות סופיות" - תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.
- 2.4 "תכנון מפורט" - תכניות מפורטות, פרטים, מפרטים, מסמכים וכל הדרוש לביצוע מכרזים בין הקבלנים ו/או לביצוע המבנים בשטח.
- 2.5 "פיקוח עליון" - פיקוח עליון על הקמת וסימון היסודות, שלד המבנים והאלמנטים הקונסטרוקטיביים.

3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

עקרונות תכנון קונסטרוקציה

- תקרות - עובי 20 ס"מ.
קירות ברנוביץ' - עד עובי 23 ס"מ.
קירות גרעין - עד עובי 28 ס"מ.
כמות ברזל למ"ק - 100-110 ק"ג למ"ק.
ללא קירות / עמודים קונסטרוקטיביים בתוך הדירות.
פרט לקומת הפנטהאוז.

מרתף - ממוצע של 120 ק"ג למ"ק.

כל חריגה תנומק ותובא בפני היזם לאישור.

הנתונים הנ"ל ישולבו במכרז לקבלן ויחושבו ע"י הקונסטרוקטור במידת הצורך בתום השלד (לפי תכנון).

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, בירורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנים בתיאום עם האדריכל והיועצים.

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#:3

מס' חזרה:
סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילד אורן
הנדסה בע"מ

אדריכל הנדסה עירונית בע"מ

- ד. קביעת סכמה סטטית ראשונה של המבנה, הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית העקרונית של המבנים.
- ה. תכנון מוקדם תוך בחינת חלופות על בסיס הנדסי וכלכלי.
- ו. בירורים ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות ואחרות הכרוכות בתכנון העבודה ההנדסית ו/או בקבלת אשור הרשויות הנ"ל לביצועה.
- ז. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית, של המבנה ושל חומרי הבניה, בתיאום עם האדריכל ובמספר חלופות לפי דרישת נציג המזמין והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, לרבות הצגת אומדנים.
- ח. הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית, מערכת החיפויים ואת חומרי הבניה בתיאום עם האדריכל ובאישורו של נציג המזמין.
- ט. הכנת אומדנים תקציביים לצורך בדיקת חלופות תכנון, בהתאם לדרישת המזמין ונציגו. ביצוע חישובים סטטיים ועריכת אומדן ראשוני של ערך שלד המבנים.
- י. שילוב המלצות יועץ האיטום לחלופות פתרונות האיטום בחלקי המבנה השונים (למעבר מים, לחות, אור, גז ראדון וכו').
- יא. שילוב המלצות יועץ הבידוד התרמי לחלופות לבידוד תרמי בחלקי המבנה השונים.
- יב. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- יג. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

3.2 תכנון סופי וחשבון יציבות :

- א. ייעוץ לאדריכל בכל הנוגע לקונסטרוקציה במבנה בשלב התכנון הסופי. תכנון מוקדם לפי האלטרנטיבה שתבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. מתן המלצות למזמין ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, כולל פתרון פרטים ייעודיים.
- ג. השלמת חשבון יציבות מלא ומפורט של כל אלמנט ואלמנט בבניין ולמערכות החיפויים בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים.
- ב. הגשת חשבון יציבות לרשויות כנדרש לפי התקנות הקשורות בחוק התכנון והבניה כולל חתימת מהנדס מטעם המתכנן על החישובים, בה הוא מקבל אחריות על חישובים אלה בהתאם לתקנות הנ"ל.
- ג. החישובים הנ"ל יוגשו עפ"י דרישות מהנדס העיר ו/או דרישות ועדות התכנון.
- ד. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מ' חוזה
Draft#:3 :סוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזה
שילר אורן
הנדסה בע"מ

זכרית התחזית לפרויקט בע"מ

ולביקורת בתחום הקונסטרוקציות. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.

ה. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

ו. הכנת תכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

ז. אשור התכנון הסופי של היועצים.

ד. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.

ה. עדכון האומדן הראשוני המשוער של ערך שלד המבנים השונים והעבודות הנלוות.

ו. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

3.3 תכנון מפורט:

א. כללי:

- התכנון המפורט יתאים לסוג הבנייה שתיבחר ע"י המזמין.
- אישור תכנון תבניות בראנוביץ' / טרומי / ככל ונדרש.
- פירוט הזיון בכל תכניות הקונסטרוקציה, יכיל פירוט ברזל ראשי ומחלק, חלוקתם והמרחקים ביניהם בנפרד או על כל גיליון של תכניות קונסטרוקציה, יופיע הפירוט האמור לעיל של אותה התכנית.
- בכל תכנית יופיעו סוג הבטון והפלדה הנדרשים והוראות נוספות של המתכנן.
- תכנית זיון לאלמנטים טרומיים תכלול גם פרטי עיגון להרמה והשענה בזמן ההרכבה ופרטי חיבור למבנה.

ב. תכנית יסודות:

תרשים יסודות ועמודי יסוד כולל:

- מרחקים בין צירי היסודות, מרחקים וגדלים של עמודי היסוד והתייחסותם לקו הבניין;
- מתווה (שנורגריסט) בכל הבניין;
- פרט כלונס, או פלטת יסוד טיפוסית;
- פרט רפסודות ו/או פלטות יסוד ו/או כלונסאות ו/או בארות משותפים או מיוחדים;
- רשימת פרטי רפסודות, פלטות יסוד, בארות וכלונסאות, כולל: מידות גיאומטריות ופרטי זיון וכן העומסים המועברים ע"י היסודות;
- רשימת עמודי יסוד, כולל: מידות גאומטריות ופרטי זיון;
- הוראות ותוכניות מפורטות לגבי ביצוע חפירות, מילויים, דיפונים ועוגנים הקשורים בעבודות החפירה למרתפים וליסודות;
- מאמצי קרקעי שלפיהם חושבו היסודות.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft# 3

מס' חוזה:
סטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

ארכיון החפירות עירונית בע"מ

ג. תכנית קורות היסוד:

- תרשים קורות יסוד, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות היסוד, חתכים בקורות יסוד ומיפלים של כל הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד;

ד. תכנית רצפה תלויה / מונחת:

- תרשים הרצפה, קורות הרצפה בולטות ו/או סמויות, עמודי היסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הרצפה וחתך קורות הרצפה, עובי הרצפה וחלוקה לצלעות במקרה של רצפת צלעות, הנמכות לאינסטלציה, למעליות ולדרגנועים, במידת הצורך.
- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של ריצפה ללא קורות תשורטט הרצפה פעמיים, כאשר כל כיוון זיון ישורטט על תוכנית נפרדת. התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.
- פתרון לגבי פירוק התבניות.

ה. תכנית המרחבים המוגנים (במקרה הצורך) (בכל מקום שרשום מקלט הכוונה למקלט ו/או מרחב מוגן):

- תרשים רצפת המקלט ותקרת המקלט;
- מבט על כל אחד מקירות המקלט, תוך פירוט מלא של הזיון בכל אחד מהאלמנטים;
- הוראות מיוחדות לגבי איטום המקלט, הפסקות יציקה וחיבור אלמנטים כגון: דלתות הדף, סולמות, צינורות אוורור ותאי סינון הקשורים במקלט.

ו. תכנית קורות קשר:

- תרשים קורות קשר, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הקשר, חתכי קורות הקשר ומיפלים של כל הקורות וחלקי הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד.

ז. תכניות תקרות:

- תרשים התקרה, קורות התקרה, בולטות ו/או סמויות, עמודים בקומה התחתונה ומרזבים, כולל: מידות עמודי הקומה התחתונה, אורך קורות התקרה וחתך קורות התקרה, עובי התקרה וחלוקה לצלעות במקרה של תקרת צלעות; הנמכות לאינסטלציה במידת הצורך, פירוט משטחים משופעים ואופקיים למדרגות.
- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד; במקרה של תקרה ללא קורות, תשורטט התקרה פעמיים כאשר כל כיוון של זיון ישורטט בתכנית נפרדת.
- התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה; פירוט אלמנטים טרומיים, במקרה של תקרה טרומית ופירוק התבניות.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מ' חזרה
Draft#:3 :סטוס

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ

ארכיון התכנית: עיריית בע"מ

ח. תכנית הגגות:

- תרשים הגג, קורות הגג ועמודים בקומת הגג, וכן עמודי חיזוק בקומת הגג במידת הצורך, כולל: מידות העמודים בקומת הגג, אורך קורות הגג וחתך קורות הגג והמעקות.
- פתחים ליציאה לגג, לצנרת, לארובות אוורור וכו'. עובי הגג עם סימון הגבהות בגג ליצירת שיפועים לניקוז ואו ליציקת בטון שיפועים בנפרד. במקרה של גג צלעות – עובי הגג וחלוקה לצלעות. במקרה של תקרה טרומית פירוט אלמנטים טרומיים עם פרטי התחברותם.
- מבט על כל קורה ומעקה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של גג ללא קורות ישורטט הגג פעמיים, כאשר כל כיוון של זיון ישורטט על תכנית נפרדת, התכנית תכלול במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.

ט. תכנית מהלך השתנות העמודים:

- תרשים העמודים בכל קומה וקומה, כולל: מידות, חתכי העמודים והמרזקים ביניהם;
- מבט על כל עמוד ועמוד בנפרד, עם ציון צורת השתנות העמוד, צורת שינוי הזיון וסידור הזיון במעבר בין קומה לקומה. סידור המזויבים ומיקומם.
- חתכים טיפוסיים לעמודים, עם סימון צורת החישוקים ומספרם;
- ציון העומסים המועברים על ידי העמודים בכל קומה וקומה.
- רשימה כללית של כל העמודים במבנה לפי קומות כולל: חתכים, זיון ומפלס שינויים.

י. תכנית קירות חוץ:

- מבט על כל אחד מקירות החוץ של הבניין לפני הטיח, כולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, בניה עם סימון חלוקה לנדבכים, קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי. פירוט הזיון של חגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- במקרה של קירות טרומיים – סימון חלוקת האלמנטים, תפרים, פרט החיבור והעיגון, פרטי קצה ותכנית תבניות, פרטי ניקוז.
- חתכים בחגורות ובעמודי חיזוק, סידור החישוקים וציון מספרם.
- פרטי חיפוי האבן והחלוקה על בסיס תכניות האדריכל ופרטי החיזוק לשלד הבניין.

יא. תכנית מחיצות בניות ותקרות תותבות:

- תרשים בק.מ. 1:100 לפחות; או בק.מ. אחר לפי הצורך ובהתאם לדרישות המפקח; של המחיצות במרתף, בקומת קרקע וביתר הקומות.
- מבט על כל מחיצה לכל גובה הקומות, כולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, פרטי חיבור בניה עם סימון חלוקה לנדבכים. קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי, פירוט הזיון של החגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- פרטים טיפוסיים לחיבור מחיצה לעמוד ולתקרה בקומת ביניים וחיבור מחיצה לעמוד ותקרה בקומת הגג.
- פרטים של תקרות תותבות ופרטי חיבור לשלד הבניין.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מ' חוזה
Draft#3 :סיוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזה
שילר אורן
הנדסה בע"מ

הנדסה בע"מ
3

יב. מהלכי מדרגות:

- תרשים מהלכי המדרגות השונים כולל תנוחה וחתכים לרוחב ולגובה, כולל פירוט ברזלי הזיון, מידות, עובי משטחים משופעים ואופקיים, שיניים וכו'.

יג. אלמנטים בפתוח ובמגרשי החניה:

- תכנון קונסטרוקציה לכל האלמנטים שבמסגרת עב' הפיתוח כדוגמת קירות, חיפויים, גדרות, שערים, מבנה חניה, פילרים, ביתן אשפה, בסיסים לעמודי תאורה וכו', לרבות תכניות וחתכים.

- יד. בדיקת ההתאמה של תכניות הפרויקט המוגשות לכל הרשויות והגופים הרלבנטיים לצורך קבלת אישור סופי, לאישורים שניתנו על ידי כל הרשויות והגופים הרלבנטיים בנושאי עבודות הקונסטרוקציה.

- טו. עריכת החישובים המפורטים של יציבות המבנים לביצוע העבודות.

- טז. ביקורת כל התכניות והמפרטים של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לקונסטרוקציה. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.

- יז. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע, לרבות תכנון פרטים בהתאם לתכניות האדריכלות וכפי שידרש בתכניות הקונסטרוקציה לצורך הכנת כמויות לביצוע.

- יח. עיבוד הפתרונות המפורטים באופן ובקני"מ ברור וערוך לביצוע, עפ"י קביעת המזמין ונציגיו.

- יט. הכנת מפרטים טכניים, המתאימות למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י המתכנן והאדריכל תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מערכות הנופלות בין המתכננים השונים.

- כ. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות.

- כא. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

- כב. מבוטל.

- כג. עדכון האומדן לביצועו של המבנה, שיהיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן.

- כד. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.

- כה. מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

- כו. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :ס' חזרה
Draft#:3 :טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

א"ר קרית התיאטרון עירונית ב"מ

למנהל.

- כו. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- כח. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.
- כט. הכנת רשימה מומלצת לבדיקות מעבדה או בדיקות שבכוונתו לערוך באתר הבניה או בבתי המלאכה, תוך ציון החלק שבבדיקות אלו שהם חובה עפ"י החוק, התקנות, התקנים או כל דין.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

3.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על בצוע העבודות יכלול:
- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
 - בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו.
 - הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, פרטים אופייניים והכנת דוגמאות לאישור ולבדיקות התאמה לת"י הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
 - דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.
 - עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
 - השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
 - מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מס' חזרה
Draft#3 :סוס

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכ"ה הנדסה עירונית בע"מ

הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.

- ייעוץ למזמין והשתתפות בברורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- הכנה וחתומה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- עיבוד תכניות הפרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS-MADE) על בסיס תכניות AS-MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעל הטרומי באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפתוח בכל אחד מהשלבים הבאים :

- סימון יסודות המבנה.
- ביצוע קירות דיפון ויסודות.
- ביצוע רמפת וקירות המרתף.
- בצוע תקרות כל קומה וקומה.
- ביצוע ואישור פרטים אופייניים כגון: חיבור מחיצות לקירות, פרטי איטום, חיפוי אבן, תקרות תותבות וכו' והתאמה לדרישות ת"י.
- בצוע אלמנטים אחרים אשר לדעת המתכנן ו/או המפקח יש חשיבות לבקרים בעת הבצוע.
- בעת יצור במפעל הטרומי.

מובהר שעל המתכנן לאשר בכתב ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת שתיקבע על ידי המפקח את המוכנות לפני ביצוע, יציקה של כל הנושאים הנ"ל.

- בשיבות תיאום תקופתיות.
- בתקופת הבדק.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן

שילר אורן
הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2344
גרסה: 0.9
מס' דרישה: Draft#:3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ

אשרר: התחלת עיריית בית"ר

עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכר עבור פיקוח עליון.

ה. ייעוץ למזמין בדבר אחזקת המתקן.

4. אופציה לבחירת המזמין:

- א. במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לביצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן - יידרש המתכנן להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בין קבלנים במתכונת זו.
- ב. הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים וקונסטרוקטיביים, ופתרונות אטום ובדוד שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י המתכנן. המתכנן ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפיקוח על הבצוע. לצורך כך ישתתף המתכנן בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פיקוח עליון.

5. שלבי העבודה – אנליזת מנהרת רוח (ככל ונדרש):

5.1 דרישות המודל:

- א. הכנת מודל אקלימי לעומסי רוח אקלימי מדויק ככל הניתן.
- ב. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת עומסי רוח המקסימליים הקשורים לתכנון קונסטרוקציית וביסוס המגדלים הלוקח בחשבון עומסים דינמיים.
- ג. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת עומסי רוח הקשורים לתכנון מעטפת חזיתות המגדלים.
- ד. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת תנודות מקסימליות הנגרמות מעומסי הרוח המקסימליים והשפעתם על השירות לדיירי המגדלים.
- ה. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת משטר הרוחות הנוצרים בשטחי הפיתוח הסובבים למגדלים, והמלצות על אלמנטים למיתון עומסי רוח אלו.

5.2 תכולות העבודה:

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
Draft#3

מס' חוזה:
סוסס

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילד אורן
הנדסה בע"מ

אכרזה התחייבות עירונית בע"מ

- א. הכנת מודל אקלימי בק.מ. 1:300 או בק.מ. אחר לפי הצורך בהתאם לדרישות המפקח לעומסי רוח של הפרויקט, כולל פרויקטי מגדלים סמוכים מסביב לפרויקט בהתאם לתב"עות מאושרות.
- ב. רכישת נתוני סטטיסטיים של משטר רוחות, חישוב מהירויות וכיווני רוחות ממוצעים ומקסימיים, והטמעתם באנליזה.
- ג. בחינת השפעת משטר הרוחות הצפוי על קונסטרוקציית, ביסוס ומעטפת המגדלים לכשל ושירות, וכן ההשפעה על אזורי הפיתוח הסמוכים לפרויקט.
6. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואוריינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
7. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.
8. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-view@, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.
- ג. חשבונות המתכנן יוטענו ע"י המפקח למערכת ה-view@ לתיקיית "חשבונות מוגשים", כתנאי לטיפול בהם.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2344
גרסה: Draft#3
סטטוס: om

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ

ארכיון התחזית עירונית ב"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון הקונסטרוקציה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.
7. לוח עקרוני:

- א. השלמת תכנון מוקדם – XX/XX/XX
- ב. השלמת תכנון סופי להיתרים – XX/XX/XX
- ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים – XX/XX/XX
- ד. יציאה למכרזים – XX/XX/XX
- ה. השלמת תכנון לביצוע – XX/XX/XX

שייך אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344 :מ' חוזה
Draft#;3 :ויטוט

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
הנדסה בע"מ

התאריך: 30.09.2019

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של 24 ש"ח (במילים: עשרים וארבעה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה.
 - 1.2 מבוטל.
 - 1.3 מבוטל.
2. למען הסר ספק, הסכומים הנ"ל כוללים תכנון כל המצוי במגרשים לרבות חדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, בסיסי עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפתוח בשטחים ציבוריים.
2. הפרויקט והתכנון יכלול יחיד, שטחי מסחר, מרתפים, שיפוץ וחיזוק בית כנסת קיים כולל תוספת 2 קומות, והכל בהיקף שהוצג למתכנן.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה ומבלי לגרוע לאמור בסעיף 8 לחוזה.
 - 3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
 - 3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
 - 3.4 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.
 - 3.5 מבוטל.
4. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד נומינלי ידוע 24/12/2023 (העומד על NaN נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשר על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

שילוב אורן
הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2344
Draft#: 3
מס' חוזה: 010100

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילוב אורן
הנדסה בע"מ
ספק:

אשר קרה התחזית עירונית בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
- | | | |
|-----|--|-----|
| 1.1 | לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין - | 10% |
| 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, חשבון יציבות ואישור שלב זה על ידי המזמין - | 10% |
| 1.3 | לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאות היתרי בניה - | 5% |
| 1.4 | לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - | 20% |
| 1.5 | לאחר גמר הכנת מפרטים ואישור שלב זה ע"י המזמין - | 15% |
| 1.6 | לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע - | 10% |
| 1.7 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון - | 20% |
| 1.8 | לאחר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלת העבודות ע"י המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אשור אכלוס - | 3% |
| 1.9 | לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודות גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשבועות רצונו - | 7% |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל. המנהל יעביר את התייחסותו על תשלום החשבון כאמור בתוך 14 ימים מפניית המתכנן אליו בכתב ובכפוף לאישור המפקח.
5. הגשת החשבונות תתבצע תוך הטענתם לתיקיית "חשבונות מוגשים" במערכת ה-view@ ויידוע המנהל בהתאם. מובהר כי הטענת החשבון למערכת מהווה תנאי לטיפול בו.

החברה מתחייבת עירונית בע"מ

שילר אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344

Draft#3

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

נספח "ו"

תאריך: 07/07/2024

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יהונתן נתניהו 1, אור יהודה
 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
 דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
 512726712

א.ג.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת שילר אורן הנדסה בע"מ / הפועל בשם חברת שילר אורן הנדסה בע"מ / המספק שירותים לחברת שילר אורן הנדסה בע"מ * מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי שילר אורן הנדסה בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן קונסטרוקציה בפרויקט הכוזרי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל שילר אורן הנדסה בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י שילר אורן הנדסה בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
 שילר אורן
 הנדסה בע"מ
 שילר אורן הנדסה בע"מ

CONT-10-2344
 Draft#:3

מס' חוזה:
 סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
 גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
 שילר אורן
 הנדסה בע"מ

שם: _____
ת.ז: _____
כתובת: _____

*מחק את המיותר

מס' חוזה: CONT-10-2344
סטטוס: Draft#;3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
המדיסה בע"מ

אוכרקה המחדשת עירונית בע"מ

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

תאריך: _____

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו 11, אור-יהודה (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "היועץ")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____

למתן שירותי _____ (להלן: "השירותים" ו/או

"ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

- 1. ביטוח אחריות מקצועית** לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים. הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.
- 2. ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנוזקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.
- 3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות -

- 1. "החברה"** לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.
- 2. נוסח הפוליסות** (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

CONT-10-2344

מס' חזרה:

Draft#3

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 0.9

הכוזרי

שילר אורן

הנדסה בע"מ

פרויקט:

ספק:

אוכרה החברה שאת עיריית בע"מ

3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
 4. הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.
 5. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
 6. הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 7. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.
- אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

(תפקיד החותם)

(שם החותם)

(חותמת המבטח)

(חותמת המבטח)

אוכרדה הנדסה בע"מ
38

מס' חוזה: CONT-10-2344
סטטוס: Draft#;3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

CONT-10-2344 מס' חוזה:
 Draft#;3 סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
 גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
 שילר אורן
 ספק: הנדסה בע"מ

30
 אישור קה המהדשות עירונית בי"מ

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור (DD/MM/YYYY)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ת.ז./ח.פ. 520034760 516438462 מען דרך החורש 4, יהוד	שם ת.ז./ח.פ. מען	□ נדל"ן ☒ שירותים □ אספקת מוצרים □ אחר: שכירות נכס ברחוב _____	□ משכיר □ שוכר □ זכיון □ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים □ מזמין מוצרים □ אחר: _____

כיסויים

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה***	נוסח ומהדורת הפוליסה***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אין חובה לחצוץ נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה*			
רכוש "אש" מורחב"								₪	328 309 316 313 314 345
ביטוח חבות המוצר					16,000,000	16,000,000		₪	328 321 302 332 (12 חודשים) 347 309
אחריות מקצועית					6,000,000	6,000,000		₪	321 328 327 332-6 חודשים 309 301
צמ"ח								₪	328 321 312 307

CONT-10-2344

Draft#:3

מס' חוזה: מסטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורן
ספק: הנדסה בע"מ

אשרור התאמת עיריית ב"מ

תאריך האישור (DD/MM/YYYY) הנפקת	אישור קיום ביטוחים
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה): 009	
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור המבטח:	
* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד. *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח. **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.	

CONT-10-2344

מס' חוזה:

Draft#:3

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 0.9

הכוזר

פרויקט:

שילר אורן

ספק:

הנדסה בע"מ

אזכרה התחייבות לירות בע"מ

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

בקני"מ שיקבע ע"י המזמין:

1. חישוב יציבות.
2. מתווה.
3. יסודות ועמודי יסוד.
4. קורות יסוד ומסדים.
5. תכנית מתווה ומפלסים לעבודות עפר כולל סימון מרווחי עבודה נדרשים ומרחקים מיסודות בתאום עם יועץ קרקע.
6. תכניות לכלונסאות דיפון.
7. רצפת חניון.
8. אזורי פירים מפלס מרתף.
9. תקרת חניון (כל מפלס בנפרד).
10. תקרת קומה בכל המפלסים (כולל קורות).
11. גגות בטון ומעקות.
12. עמודים (כולל חתכים, מפלסים, זיון וכו').
13. אזורי פירים בכל מפלס.
14. חדרי אשפה וחצרות משק.
15. חדרי מכונות ומחסנים.
16. כל חדרי המדרגות.
17. פירים למעליות ולצנרת.
18. חתכים אנכיים.
19. מסתורי כביסה.
20. חזיתות קונסטרוקטיביות ופריסת מחיצות מבנייה רטובה – התכנית תראה את העמודים, הקורות, החגורות האופקיות והאנכיות, הפתחים והשרוולים, סדור הבלוקים והשלמות היציקה פריסת ופרטי חיפויי אבן לרבות פרטי חיזוק ועיגון וכו'.
21. SKYLIGHT וחזיתות מסך אלומיניום – בדיקה ואישור קונסטרוקטיבי לתכניות יצרן ושרטוט פרטי קונסטרוקציה נדרשים.

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344

Draft#;3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילד אורן
הנדסה בע"מ

אשרה להחלפת עירוניה בע"מ

22. תכניות עם סימון הפניות לפרטי בניין ופרטי בידוד ואיטום של היועצים הרלבנטיים.
23. פרטי בניין שונים, כגון: פרטי קירות טרומיים, פריקסטים, כרכובים, כיסי חלונות, חגורות, מעקות וכו'.
24. תכניות ופרטי תקרות תותבות.
25. פרטי איטום גגות, קורות יסוד, תפרים אנכיים ואופקיים, מרתפים, חלקי מבנה תת-קרקעיים, בורות שאיבה, תחתית פירי מעליות, רמפות, מדרגות, קירות תומכים, אדניות, חדרי אשפה, מאגרי מים, חדרי אמבטיה ושירותים, מסתורי כביסה, מרפסות, מעברי צנרת בין קומות, ארונות מים קומתיים.
26. פרטי מסגרות ועיגונים באלמנטים מבטון.
27. פרטי בסיסים למערכות ומתקנים מכניים.
28. פרטי קונסטרוקציה לאלמנטים שונים בפתוח ובמגרשי החניה (קירות מסתור, גדרות, לרבות פרטי חיפוי אבן, גגונים, פריקסטים, מתקני אשפה, יסודות לעמודי תאורה ולריהוט גן וכו').
29. שערים.
30. מבוטל.
31. מפרטים למבנה (קונס') – אומדן מפורט שישתמך על כתבי הכמויות שיכין כמאי מטעם המזמין.
32. תכניות הרכבת אלמנטים טרומיים בקני"מ 1:50 לפחות – עם שמות אלמנטים, סימון פרטי חיבור (בקני"מ שלא יפחת מ-1:10), מידות רלוונטיות להרכבה, מידות האלמנטים והתפרים והעמדתם. תכניות ההרכבה יכללו נתונים להפקת לוחות ייצור ממוחשבות באמצעות תוכנה שתותקן אצל המתכנן ע"י הקבלן.
33. רשימת יצור ולוחות יצור (הלוח יסודר לפי קומות עם משבצת לצורך רשום תאריך יציאת האלמנט).
34. תכנית תבניות לאלמנטים טרומיים (בקני"מ שלא יפחת מ-1:25) כולל הכנות לחשמל וחורים למעבר מערכות האינסטלציה ולמערכות אחרות במידת הצורך. תכנית תבנית לאלמנט תכלול: מבט על צד פנימי של האלמנט, מבט על ארבעת הקצוות של האלמנט, חתכים אפיינים אופקיים. במידה ויהיה צורך לפרוט מעמיק יותר של גמר חיצוני של האלמנט (פריסת אבן, קרמיקה וכד'), יוכן בגיליון מבט מהצד החיצוני של האלמנט. על גבי המבטים והחתכים, מלבד המידות הנדרשות יסומנו שמות פרטי קצוות, פרטי פתחים וחתכים אופייניים אנכיים. יסומנו גם מקומות של אביזרים ושקעי חיבור, אביזרי חשמל (במידה וקיימים) ושקעים וחורים מותאמים למעברי צנרת. קביעת שמות האלמנטים והפרטים תתואם עם הקבלן.
35. תכנית זיון לכל אלמנט כולל פרטי עגון להרמה והשענה בזמן הרכבה, ופרטי חיבור למבנה (פלטקות). תכניות הזיון יכללו מעבר לפרטי הזיון גם: פרטי אביזרי חיבור, כמויות זיון לפי סוג וקוטרי ברזל וכמות בטון באלמנט.
36. פרטי אלמנטים טרומיים – פתחים, חיבור בין אלמנטים, חיבור אל המבנה עם מידות רלוונטיות להרכבה וסימון אביזרי הרכבה וחיבור.

שילד אורן
הנדסה בע"מ

CONT-10-2344

Draft#3

מס' חזרה:
סטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט:
שילד אורן
הנדסה בע"מ

אכ"ר הנדסה עירונית בע"מ

37. רשימת פתחים ושרולים, באלמנטי בניה, עם הפניה למקומם בתוכניות, הפתחים והשרולים ימוקמו עם קווי מידה בכל התוכניות.
38. סט דפי ריכוז של חתכים אופייניים אנכיים. סט פירטי קצוות אלמנטים ושקעי חיבור.
סט פירטי פתחים (בקני"מ 1:5 לפחות).
39. תכניות קונסטרוקציה מפלדה.
40. רשימת הנחיות לתכנון אלמנטים קונסטרוקטיביים ולעומס מותר עבור המשתמשים.
41. כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
42. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
43. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
44. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודיון, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

שילר אורן
הנדסה בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2344
גרסה: 0.9
מס' דרישה: Draft#;3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
ספק: שילר אורן
הנדסה בע"מ

אכרזה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יהונתן נתניהו 1, אור יהודה
 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
 דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
 512726712

(המזמין)

אני הח"מ שילר אורן הנדסה בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- הכוזרי הרצליה
 בקשר עם תכנון קונסטרוקציה, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם
 להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

שילר אורן הנדסה בע"מ

CONT-10-2344

Draft#:3

מס' חזרה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

0.9

גרסה:

הכוזרי

שילר אורן
הנדסה בע"מ

פרויקט:

ספק:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יהונתן נתניהו 1, אור יהודה
514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
512726712

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר הכוזרי הרצליה עפ"י חוזה מיום 07/07/2024 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.
אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.
ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

שילר אורו הנדסה בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ח
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-10-2344
סיוט: Draft#3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.9

פרויקט: הכוזרי
שילר אורו
הנדסה בע"מ

זכרתי: הנדסית עירונית בע"מ